

עין משפט
נר מצוה

בז' א מיי' פ"ט מהלכות
כלאים הלכה ט סמג
ללאוין רפז טוש"ע י"ד סי'
רלז סעיף יב:
בז' ב ש"ע ח"מ סי' קלז
סעיף א וע"ש בטור
וב"י:

אבידה הל' ו סמג
עשין עד טוש"ע ח"מ ס'ר
רעא סעיף 3:

ס' ד מ"י פ"י"ז מהלכות
 אבידה הלכה ז ופ"ב
 מהל' מכירה הל' ו ופ"ט
 מהל' טוען ונטען הל' ז
 סמג עשין עד וס' סב וס'
 פה טוש"ע ח"מ ס' קלח
 סעיף א וס' קלז סעיף ה
 וס' רעא סעיף ג:

אָזידה ה' ווע' זעהגות זכמ"מ זכמ"מ סמג עשין עד טוש"ע ח"מ קי' רעא סעיף א':

רבינו חננאל

[illegible]

אולי צ"ל דלא הו' כמנהיג
ההנהגה כשרוכב עליה דלא
מכחו ולא הו' כחרישה ודישה
לפיכך וכו'.

◆ 何

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

מנהיג לחוריה מי איבא מאן דאמר לא קנה. אע"פ דל"ש ח"מ ליה בפי"ק דקדושין (דף כה: ושם) דבהמה נזין דקה בין גססה ח"נה נקמית אלא בהגבהה מ"מ פריך מכה סתם מתניתין דלא תנן אחד רכוב ואחד מנהיג ו' והא דתנן בפי"ק דקדושין (שם) "בהמה גסה נקמית במסירה

דברי ר"מ ור"א אף במסירה קאמר
וידע"ש במשיכה וכן הסם בגמ' דהיכא
דמוכיר מסירה הוי פ"י אף במסירה
והמקום שמוכר משיכה דוקא ולא
במסירה ובאלו הכי לר"י לומר כן הסם:
רכוב הוא דע"א קני. ומתני' דאחד
רכוב דחי לקמן במנהיג
בגמלי: **רכוב** עדיף דתפס בה.
א"ל לפרש דתפס בגמלי או במה
שיושב עליה דה"ל לא מיקרי תפס בה
במה שאלא במה שהוא תפוס במסירה
קקרי תפס בה דהא בסמוך נקט
האי לישנא ור"י ור"ק לומר דתפס בה
דאילו נמי מעט מחמתיה לא דלמא
ממנהיג עדיף דאלו מחמתיה טובא
דאי לא מיבעיא ליה ברכוב אלא
דאם משום דתפס בה גרידא א"כ מה
פושט בסמוך מיושב דפטור והכי
נמי לרכוב לא קני והלא לענין כלאים
אינו תלוי כלל בתפסיה אלא באזולא
בתפסיה ולענין קניי אינו תלוי כי אם
בתפסיה ולא באזולא מחמתיה:
או דע"א ממנהיג עדיף ב"י. תימה
דלפשוט ממנהיג דמנהיג קונה
במקום רכוב ואי רכוב איירי במנהיג
בגמלי כ"ש דמנהיג עדיף דאפילו
במקום רכוב ומנהיג בגמלי קני
כ"ש במקום רכוב לחודיה וי"ל דמן
המשנה אין להוכיח דקני מנהיג
במקום רכוב דאפילו לא קני מיקרי
מוחזק דכיון דמנהיג לחודיה שאלא
במקום רכוב קני מקרי מוחזק אפי'
במקום רכוב ומ"מ לקמן מוכיח שפיר
במחמתיה דרכוב לחודיה קני מאחר
שקרי מוחזק דאי אפילו לחודיה לא
קני סבירא הוא דאפי' מוחזק נמי
לא הוי וכן לעיל דקאמר אילימא מהא
שנים מוחזקין האי אמר כולה אנבחה'
נמי אע"ג דכמו שהם שנים תפוסים
לא לא קני מקרי מוחזק כיון דאם היה
ממנהיג לחודיה אינו לא היה מצויר
תפוס ככל השני היה קונה לכן

מחקרי מוחוס חפילו עם חצירו * ומספח חין הצולח דרכוס ומנהיג
קנו שניהם זה במקוס זה דקתי אם היו שניהם מודים יחלוקו דאין
שניהם שניהם שכן קנו אותה צידה זה דרכוס זה בהנהגה אלא
שניהם שניהם אף צקנין **רבות** לחודיה **לא** קני. נראה דרב
יהודה היה מסופק אם שמע משמואל כרכוס שניהם מנהיג לחודיה
ואם פשט ליה דרכוס הוא דלא קני או לא שמע ליה מנהיג במקוס
מנהיג ואז מספקא ליה הי מינייהו קני דאי לא מספקא ליה אלא
שמע משמואל כרכוס במקוס מנהיג ותו לא א"כ ס"ל לשמואל דרכוס
קני והשתא פשט רב יהודה דאפילו לחודיה לא קני: **מהו**
דתימא רבוב עדיף. פי' חוקמו עדיף ויבטל את חוקת
המנהיג קמ"ל דשניהם מוחוסוס ויחלוקו אבל אין לפרש
דמימא דרכוס עדיף ויבטל את קנין המנהיג קמ"ל דשניהם
קנו דכפרישית לעיל דאפילו לא היו קני במקוס רכוס מקרי מוחוס
כיון דמנהיג לחודיה קני וא"ת לעיל כי פריך השתא יושב קני רכוס
ומנהיג יושב דלא משמע לן חוק מבעל חוק רכוס דתפיס זה
דרכוס לחודיה כקנו מנהיג דרגליו לא חשיב לבטל את חוקת המנהיג
השתא דמיירי במנהיג דרגליו דכיון דכל מה שיש במנהיג יש ברכ
לאוקימנא השתא במנהיג דרגליו

ממעשים מיניה דמר שמואל חרסי. שמעתי ממנו שני דברים דין ירכיב ודין מנהיג בחד אמר לי קני ובחד אמר לי לא קני ולא דענא כו': אי נימא רבוב לחודי'. שאין אחר מנהיג עמו ובה אחד מן השוק וחוטפו ממנו בפניו ומושהי לקטותא אכן וזאב ואין רבוב עמו ובה אחד וחוטפו

ל תרת"ו רכוב ומנהיג
א ידענא הי מינייהו
וב לחודיה ומנהיג
מי איבא מאן דאמר
מימר דלא קני רכוב
רכוב במקום מנהיג
עדיף דהא תפס בה
אזלא מחמתיה אמר
יהודה נחזי אנן ^אדתנן
בעים והיושב בקרון
פוטרי ^באת היושב
ותני וחכמים פוטרין
מינה רכוב לחודיה
וקום מנהיג אמר ליה
ר' סגיאין אמרת לן
משמיה דרב יהודה
אמרי ליה היכי פשיט
לא תפס במוסירה
אמר לי רב ושמואל
דה לא קני איבא
וסף היכי פשיט מר
תפס במוסירה רכוב
י תנא אידי מוסירה
רבי חלבו אמר רב
נהיב במציאה ובנכסי
מוסירה אמר רבא
המוסר דבר לחבירו
א מסר ליה חבריה
מר מאן קא מסר ליה
נים רוכבין על גבי
רבי מאיר השתא
לא לאו רבנן ושמע
מאי עסקינן במנהיג
תרי גווני מנהיג מהו
א מנהיג ותפס בה
והושבין בגמל ומנהיגין
מושרך ואחד מנהיג
במודה

קמחן בשמשיה: **חיה דאמר**. רב יוסף משיח דפשיה
 קאמר נחוי אןן וא"ל אביי היכי תפשוט רכוב כו': **אידי**. שם
 ורס: **מחזירו**. מקח וממכר: **בנכסי הגר**. שמת ואין לו
 רשעין וכל הקודם בנכסיו וזה ב'ן: **ומסו לשון מוסיפה**. שמוסיף
 וזוהי כו' ללוקח: **אי יומא ר"מ**. דאמר היושב בקרון סופא את
 הארבעים ומתני' יחידהא היא ולית הלכתא כוותיה: **השאל לר"מ**
ושב קני. דקאמר היושב בקרון סופא את הארבעים: **רכוב מיבעיא**.
 לנהנה לי לאשמועינן בתמי: **אלא לאו רבנן**. ואשמועינן בדיושב הוא
 פטור אבל רכוב לא ותויבזתא לרב יהודה דפטט רכוב מיושב: **במנהיג**
 דקנייה דמשיכה שזועט בה דרגליו והולכת מחמתו דרך
 ורכבי סוסים: **שינו מנהיג**. והו"ל למיתאם שיהי שניה מנהיגים:
דאשמועינן מנהיג. דאי לאשמועינן בשני מנהיגים דיתחילן לא היינו יודעים
 האכי מהו דמיא כו': חמור דרכו בהנהגה וגמל דרכו במשיכה:
 במדה

[illegible]

מסורת הש"ס

כלאים פ"ח מ"ג,
[במשנה שם ליתא להך
מינות את היושב בקרון],
[ע"י תוס' ז"צ עה: ד"ה
זה], (ד) [לעיל ז.ב.],
[קידושין כה:], (ו) [ז"ב
מב.], (ז) עין רש"א,

גליון הש"ס

[illegible]

לעזי ריש"י

ישיט"א
ישיט"א]. אפסר.

מוסף רש"י

מבנה. שני מינים יחד
זורים זוגים בהולכת שום
משא (דברים כב י').

מושך